

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2024/2532

นายเยื่อหรือทองเยื่อ จินดา กับพวก

โจทก์

นายทองย้อย จินดา

จำเลย

นายทองย้อย จินดา จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ทั้งสองแถลงคัดค้าน (อันดับ 84)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยส่งมอบที่ดินส่วนของโจทก์ทั้งสองตาม
โฉนดเลขที่ 3083 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาคร คืนให้
โจทก์ทั้งสอง ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้องต่อไปและให้จำเลยชดเชยค่าเสียหาย
แก่โจทก์ทั้งสองปีละ 37,000 บาท นับตั้งแต่วันฟ้องไปจนกว่าส่งมอบที่ดินคืนโจทก์ทั้ง
สองเสร็จสิ้น

จำเลยฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 80,79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยหาประกันสำหรับค่าเสียหายที่จะต้องชำระตามคำ
พิพากษาศาลอุทธรณ์เป็นเวลา 5 ปี มาให้จนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้น
กำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-ประชา บุญวนิช-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ